

पुनःश्च-

जमानत प्रपत्र मान. सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2018 अनुसार अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक सुनील उर्फ मुर्गी की ओर से श्री विनय चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/म0प्र0राज्य की ओर से श्री जी.एस.ठाकुर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. में बताया गया है कि आरोपी/आवेदक को दिनांक 22.03.18 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है जबकि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण निम्न न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध नहीं है। आवेदक सागर जिले का स्थायी निवासी है, जहां उसकी चल अचल संपत्ति है, उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक/आरोपी के पिता फूलसींग अहिरवार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि धारा 439 द.प्र.सं. का प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकृति का कोई भी आवेदन न तो माननीय न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त किया गया है।

माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रेषित अभिलेख के साथ संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित है कि आवेदक/आरोपी को आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. सागर के अपराध क्र. 62/18 अंतर्गत धारा 380 भा.द.सं. में दिनांक 22.03.2018 को गिरफ्तार किया गया है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि मामले के फरियादी राजेंद्र मीना निवासी भगतसिंह कालोनी, नाना का बाग थाना विदिशा जिला विदिशा ने इस आशय का लिखित आवेदन थाना जी.आर.पी. सागर में पेश किया कि दिनांक 19.03.2018 को कटनी से बीना पैसंजर ट्रेन क्र. 51604 से अपनी पत्नी मीना सहित यात्रा कर रहा था। जरूवाखेड़ा स्टेशन पर गाड़ी स्टार्ट होते समय फरियादी की पत्नी अपना ब्राउन कलर का लेडीज पर्स जो सर के नीचे रखकर सो रही थी किसी अज्ञात व्यक्ति द्व

रा चोरी कर लिया गया। उक्त पर्स में जिओनी कंपनी का मोबाईल, दो हैण्डपर्स छोटी जिनमें से एक के अंदर 820/-रुपये नगर एवं दो अंगूठी पीली धातु की थी। मामले की विवेचना के दौरान दि. 22.03.18 को आरोपी सुनील उर्फ मुर्गी का कथन अंतर्गत धारा 27 जा.फौ. का लेखबद्ध किया गया और आरोपी से उक्त सामानों की जप्ती की गयी जिसकी पहचान भी रिपोर्टकर्ता द्वारा की जा चुकी है।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध क्र. 62/18 धारा 380 भा.द.सं. के अतिरिक्त करीब दस अन्य अपराध सूची अनुसार दर्ज हैं जिसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 380, 379 भा.द.सं. 25 बी आयुध अधिनियम आदि अपराध सूचीबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी के आपराधिक रिकार्ड से दर्शित है कि आरोपी आदतन अपराधी है और समान प्रकृति के अपराध में लगातार सलिप्त रहा है। ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ दिये जाने पर निश्चित रूप से आरोपी द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जा सकती है। विचारोपरांत जमानत आवेदन स्वीकार योग्य न पाते हुए उपरोक्त आधार पर निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापिस हो तथा आदेश की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भी भेजी जावे।

परिणाम दर्ज कर जमानत प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही हस्ता./—

( मनोज कुमार सिंह )

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

सागर ( म0प्र0 )